

MINISTERSTVO VNITRA ČESKÉ REPUBLIKY

k rukám ministra vnitra Mgr. Lubomíra Metnara

Nad Štolou 936/3

170 34 Praha 7

ID datové schránky: 6bnaawp

Datovou schránkou

V Ospělově dne 17. července 2026

STÍŽNOST PODLE § 175 SPRÁVNÍHO ŘÁDU

proti postupu Ministerstva vnitra při vydání rozhodnutí ze dne 16. července 2026, č. j. MV-97289-3/TP-2026, spočívajícímu v opomenutí samostatného podnětu k výkonu kontrolní, řídicí a systémové působnosti vůči NCOZ, v nedostatečném přezkoumání správního spisu a v převzetí vnitřně rozporných tvrzení NCOZ

a současně

ŽÁDOST O OSOBNÍ PŘEZKOUMÁNÍ MINISTREM VNITRA, SPOJENÍ S PŘEDCHOZÍ STÍŽNOSTÍ ZE DNE 15. ČERVENCE 2026 A PŘIJETÍ BEZODKLADNÝCH OPATŘENÍ K NÁPRAVĚ

Stěžovatel

Mgr. Dušan Dvořák, nar. 12. ledna 1962

Edukativní konopná klinika

798 55 Ospělov 6

ID datové schránky: r8u3nhx

předseda aliance nevládních organizací Cannabis is The Cure, z. s.

Dotčené věci

Rozhodnutí Ministerstva vnitra ze dne 16. července 2026,

č. j. **MV-97289-3/TP-2026**

Žádost o informace ze dne 10. května 2026, opravená a doplněná dne 12. května 2026

Sdělení NCOZ ze dne 22. května 2026,

č. j. **NCOZ-4324-2/ČJ-2026-4100PI**

Vyřízení stížnosti NCOZ ze dne 1. června 2026,

č. j. **NCOZ-4324-4/ČJ-2026-4100PI**

Stížnost ze dne 2. června 2026 a její doplnění spojené s podnětem k výkonu kontrolní a dozorové působnosti ze dne 3. června 2026

Předchozí stížnost ministru vnitra ze dne 15. července 2026

I. Procesní vymezení této stížnosti

Dne 16. července 2026 vydalo Ministerstvo vnitra rozhodnutí č. j. MV-97289-3/TP-2026, kterým podle § 16a odst. 6 písm. a) zákona č. 106/1999 Sb. potvrdilo postup NCOZ při vyřizování mé žádosti ze dne 10. května 2026 a jejího doplnění ze dne 12. května 2026.

Tato stížnost není zamýšlena jako zákonem neupravený opravný prostředek proti výroku rozhodnutí. Zákonnost rozhodnutí bude samostatně předložena Úřadu pro ochranu osobních údajů k přezkumu podle § 16b odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb.

Stížností podle § 175 správního řádu napadám především **postup Ministerstva vnitra**, který rozhodnutí předcházel, zejména:

1. opomenutí samostatného podnětu k výkonu kontrolní, řídicí a systémové působnosti vůči NCOZ;
2. nedostatečné prověření, zda NCOZ skutečně vyřídila celý obsah žádosti a jejího doplnění;
3. převzetí vnitřně rozporných tvrzení NCOZ bez vyžádání dokumentů, které by je potvrzovaly;
4. neověření rozsahu, data, čísla jednacího a výsledku tvrzeného předání kontrolní části podání Úřadu vnitřní kontroly Policejního prezidia České republiky;
5. nevypořádání naléhavosti věci a jejích bezprostředních lidskoprávních, zdravotních a trestněprávních důsledků;
6. pokračování procesního vzorce, kdy se informační, kontrolní a trestněprávní části podání rozdělují a postupují, avšak žádný orgán neprovede jejich souhrnné, dokumentované a přezkoumatelné vyhodnocení.

Žádám, aby byla tato stížnost posouzena společně s mou stížností ministru vnitra ze dne 15. července 2026, která již upozornila na nevyřízení kontrolních podnětů vůči Kriminalistickému ústavu a NCOZ. **Předchozí stížnost výslovně rozlišila informační přezkum od samostatné povinnosti ministerstva vypořádat kontrolní a systémovou rovinu podání.**

II. Ministerstvo potvrdilo postup NCOZ, aniž odstranilo jeho vnitřní rozpory

Ministerstvo v napadeném rozhodnutí uvedlo, že NCOZ přípisem č. j. NCOZ-4324-4/ČJ-2026-4100PI poskytla všechny informace a že předmět žádosti byl „plně vyčerpán“.

Tento závěr však neodpovídá konkrétnímu obsahu odpovědi NCOZ ani námitkám obsaženým ve stížnostech ze dne 2. a 3. června 2026.

NCOZ v odpovědi současně tvrdila, že:

„Vaše podněty a námitky byly vyhodnoceny tak, že na jejich základě nelze učinit závěr o podezření ze spáchání trestného činu.“

Na otázku po existenci záznamů o tomto vyhodnocení však uvedla:

„Takové záznamy neexistují.“

Dále uvedla:

„Zpracovatel písemností v rámci vyhodnocování Vašeho podání nevytvořil žádné související dokumenty.“

Současně však tvrdila:

„Věc byla založena AA (ad acta).“

A dále:

„nebylo třeba vyžádat si expertní stanoviska či odborné posudky.“

Současně potvrdila:

„nebyly zahájeny úkony trestního řízení ve smyslu § 158 trestního řádu.“

Tyto výroky byly přesně označeny ve stížnosti ze dne 3. června 2026. Stěžovatel poukázal na zásadní rozpor mezi tvrzením, že podání byla odborně a právně vyhodnocena, a současným tvrzením, že neexistuje žádný záznam o vyhodnocení, žádný související dokument, žádný odborný podklad a nebyly zahájeny ani základní úkony prověřování.

Ministerstvo tento rozpor nevyřešilo. Pouze převzalo závěr, že NCOZ poskytla všechny informace.

To však není dostačující. Bylo nutné jednotlivě posoudit:

- zda NCOZ skutečně poskytla informaci, kdo podání vyhodnotil;
- zda uvedla datum každého vyhodnocení;
- zda identifikovala konkrétní spisové nebo evidenční záznamy;
- zda sdělila, kdo a kdy rozhodl o založení ad acta;
- zda uvedla, kdo a kdy rozhodl, že není třeba odborných podkladů;
- zda vymezila, v jakých spisech a evidencích požadované informace vyhledávala;
- zda rozlišila neexistenci informace od odmítnutí jejího poskytnutí;
- zda skutečně zohlednila doplnění žádosti ze dne 12. května 2026.

Namísto takového přezkumu ministerstvo obecně uvedlo, že předmět žádosti byl vyčerpán.

III. Doplnění žádosti ze dne 12. května 2026 nebylo prokazatelně vypořádáno

Dne 12. května 2026 jsem NCOZ doručil datovou zprávu označenou:

„Doplnění stížnosti ze dne 25. dubna 2026 a oprava žádosti ze dne 10. května 2026.“

Datová zpráva byla dodána dne 12. května 2026 v 11:48:45 a doručena téhož dne v 12:06:40. Obsahovala další důkazní přílohy, mimo jiné podání pro ředitele NCOZ, soubor lékařských podání státním orgánům od roku 2010 a prohlášení doc. RNDr. Lumíra Hanuše, DrSc.

Ani sdělení NCOZ ze dne 22. května 2026, ani následné vyřízení stížnosti ze dne 1. června 2026 toto doplnění řádně nerekapitulovaly a nevysvětlily, jak byly jeho otázky a přílohy vyhodnoceny.

Ministerstvo sice v záhlaví rozhodnutí uvádí, že rozhodovalo také o doplnění žádosti ze dne 12. května 2026, avšak samotné uvedení data v označení předmětu řízení neprokazuje, že byl celý obsah doplnění skutečně posouzen.

Ministerstvo mělo ve správním spise ověřit:

1. pod jakým číslem jednacím bylo doplnění zaevidováno;
2. ke kterému spisu bylo připojeno;

3. zda je součástí spisu předloženého ministerstvu;
4. zda NCOZ vyhodnotila všechny jeho přílohy;
5. zda odpověď NCOZ obsahuje samostatnou reakci na jednotlivé doplněné požadavky;
6. zda v rozsahu neposkytnutých informací nemělo být vydáno rozhodnutí podle § 15 informačního zákona.

Takové konkrétní ověření z rozhodnutí nevyplývá.

IV. Ministerstvo zaměnilo nespokojenost s obsahem informace za námitku, že informace nebyla poskytnuta

Ministerstvo v závěru rozhodnutí redukuje věc na tvrzení, že stěžovatel je pouze nespokojen s obsahem poskytnuté informace.

Takové vymezení neodpovídá stížnostním námitkám.

Stěžovatel nepožadoval, aby NCOZ vytvořila nový právní názor nebo aby podle jeho představ rozhodla o trestní odpovědnosti konkrétních osob. Požadoval existující informace o vlastním postupu NCOZ, zejména:

- kdo konkrétně podání vyhodnocoval;
- kdy je vyhodnotil;
- kdy byla jednotlivá podání uložena ad acta;
- jaké spisové záznamy, referátníky, pokyny, lustrace nebo stanoviska existují;
- zda byla podání postoupena jiným orgánům;
- zda byly vyžádány odborné podklady;
- kdo a kdy rozhodl, že odborné podklady nejsou potřebné;
- v jakých spisech a evidencích NCOZ informace vyhledávala.

Ministerstvo samo tyto požadavky ve svém rozhodnutí rekapituluje.

Nemohlo proto bez podrobného srovnání každé otázky s konkrétní odpovědí uzavřít, že všechny informace byly poskytnuty.

V. Opomenutí samostatného kontrolního a systémového podnětu

Podání ze dne 3. června 2026 nebylo pouze stížností podle informačního zákona. Bylo výslovně označeno také jako:

„Podnět k výkonu dozoru nad postupem NCOZ.“

Stěžovatel žádal, aby Ministerstvo vnitra v rámci své kontrolní a dozorové působnosti zejména:

- prověřilo postup NCOZ při vyřizování podání od roku 2010;
- vyžádalo kompletní spisové materiály;

- ověřilo tvrzení o neexistenci záznamů a dokumentace;
- prověřilo slučitelnost postupu se zásadami transparentnosti a přezkoumatelnosti;
- zjistilo, kdo podání vyhodnocoval, na základě jakých podkladů a proč nebyla vyžádána odborná stanoviska;
- vyrozumělo stěžovatele o výsledku kontroly.

Napadené rozhodnutí pouze uvádí, že tuto část podání NCOZ předala Úřadu vnitřní kontroly Policejního prezidia České republiky, protože podle ministerstva není dána příslušnost Ministerstva vnitra, nýbrž kontrolních orgánů Policie České republiky.

Takové konstatování však není řádným vyřízením podnětu.

Rozhodnutí neuvádí:

1. kdy byla kontrolní část předána;
2. kdo ji předal;
3. pod jakým číslem jednacím;
4. zda byl předán celý podnět včetně všech příloh;
5. pod jakou značkou jej Úřad vnitřní kontroly eviduje;
6. zda byl podnět věcně prověřen;
7. kdo prověření provedl;
8. jaké spisy NCOZ byly vyžádány;
9. zda byla ověřena tvrzení o neexistenci dokumentace;
10. zda byl stěžovatel o předání nebo výsledku kontroly samostatně vyrozuměn.

Ministerstvo tedy fakticky potvrdilo, že kontrolní část existovala, ale neprokázalo její řádné, úplné a přezkoumatelné vyřízení.

Pouhé předání podání uvnitř policejní organizační struktury navíc samo **neodpovídá na otázku, jak Ministerstvo vnitra vykonalo svou vlastní působnost vůči Policii České republiky** a jak zajistilo, aby podnět proti významnému celostátnímu policejnímu útvaru nebyl prověřován pouze formálně.

VI. Návaznost na stížnost ministroví vnitra ze dne 15. července 2026

Již stížnost ze dne 15. července 2026 výslovně upozornila, že ve věci NCOZ byla ministerstvem oznámena samostatná evidence pod č. j. MV-97289/TP-2026, avšak nebylo sděleno:

- v jakém procesním režimu je dohledový podnět veden;
- který útvar jej vyřizuje;
- co bylo prověřeno;
- jaké podklady byly vyžádány;
- kdy bude stěžovatel vyrozuměn.

Předchozí stížnost současně požadovala, aby ministerstvo oddělilo informační řízení od kontrolní a systémové roviny a aby pouhá informace o existenci samostatného čísla jednacího nebyla vydávána za vyřízení podnětu.

Rozhodnutí ze dne 16. července 2026 tuto námitku neodstranilo. Pouze nově uvedlo, že podnět měl být předán Úřadu vnitřní kontroly Policejního prezidia, aniž doložilo podstatné údaje o tomto předání a výsledku.

Obě stížnosti proto tvoří jediný související celek:

- první se týká opomenutí kontrolních podnětů vůči Kriminalistickému ústavu i NCOZ;
- nynější stížnost se týká konkrétního rozhodnutí ve věci NCOZ a toho, že ani toto rozhodnutí kontrolní rovinu věcně a přezkoumatelně neuzavřelo.

Žádám proto jejich spojené a koordinované vyřízení.

VII. Předžalobní výzva NSZ jako důkaz mimořádné naléhavosti

Jako nový a zásadní důkaz přikládám **předžalobní výzvu Nejvyššímu státnímu zastupitelství ze dne 14. července 2026 včetně jejího doplnění.**

Tato výzva dokládá, že věc se netýká pouze individuálního informačního sporu. Zachycuje dlouhodobý institucionální a procesní vzorec, při němž jsou podání týkající se:

- tvrzených těžkých újem na zdraví a úmrtí;
- zákonnosti určování trestněprávně rozhodného obsahu THC;
- vztahu THC a THCA;
- dekarboxylace při plynové chromatografii;
- reprezentativnosti vzorku;
- nejistoty měření;
- porušení práva Evropské unie;
- zákonnosti odnětí osobní svobody;
- zásahů do obydlí, majetku a rodinného života,

opakovaně evidována, dělena, postupována a zakládána bez jediného souhrnného a přezkoumatelného závěru.

Předžalobní výzva dokládá, že více než patnáct let nebyl přijat jednotný závěr navzdory více než stovce spisů v agendě NZN a více než pětadvaceti stížnostem či kárným podnětům v agendě SPR. Současně upozorňuje, že nové úřední důkazy z let 2021–2026 zpochybňují dřívější tvrzení o existenci jednotného a závazného forenzního rámce.

Výzva rovněž dokládá, že tvrzené systémové vady mohly vést k zásahům do zdraví, osobní svobody, obydlí, majetku a rodinného života většího počtu osob a že je nutné zabránit pokračování obdobných zásahů v pěstebním roce 2026.

Konkrétně uvádí, že podání z dubna a května 2026 označila konkrétní osoby, konkrétní zásahy a tvrzenou příčinnou souvislost mezi odebráním individuálně užívaných konopných přípravků, zhoršením zdravotního stavu a úmrtími nebo těžkými újmami na zdraví. Nežádá předběžné vyslovení viny, ale skutečné, nezávislé, dokumentované a odborné prověření.

Právě v této situaci NCOZ podle vlastních tvrzení:

- nezahájila úkony trestního řízení;
- nevyžádala odborné posudky;
- nevytvořila související dokumenty;
- neeviduje záznamy o vyhodnocení;
- a věci ukládala ad acta.

Ministerstvo přesto její postup potvrdilo bez odstranění uvedených rozporů.

To mimořádně zesiluje potřebu osobního, nestranného a bezodkladného zásahu ministra.

VIII. Aktuální nebezpečí v pěstebním roce 2026

Stěžovatel je osobou podmíněně propuštěnou z výkonu trestu a nachází se opět na nemovitosti v Ospělově, kde v letech 2009–2019 opakovaně docházelo k policejním zásahům, odnímání rostlin a konopných výrobků a následným trestním řízením.

Probíhá pěstební rok 2026.

Navzdory novele trestního zákoníku č. 270/2025 Sb. a novým úředním důkazům nebylo dosud přezkoumatelně vysvětleno:

- jak bude určován reprezentativní vzorek;
- jaká část rostliny bude analyzována;
- jak budou rozlišeny THC a THCA;
- jak bude zohledněna dekarboxylace;
- jak bude uváděna a právně hodnocena nejistota měření;
- podle jakého jednotného pravidla bude hodnocena hodnota v blízkosti zákonného limitu;
- jak budou prověřeny předchozí případy, pokud byly založeny na odlišném nebo nepřezkoumatelném postupu.

Nejde tedy o abstraktní historický spor. Trvající nejasnost se bezprostředně dotýká osobní svobody, zdraví, majetku, obydlí, rodinného života a právní jistoty stěžovatele i dalších osob.

IX. Požadavky na osobní přezkoumání ministrem

Žádám ministra vnitra, aby:

1. tuto stížnost spojil nebo obsahově koordinoval se stížností ze dne 15. července 2026;

2. zajistil, aby ji nevyřizoval pouze útvar nebo úřední osoba, která připravila napadené rozhodnutí ze dne 16. července 2026;
3. vyžádal úplný spis Ministerstva vnitra č. j. MV-97289/TP-2026;
4. vyžádal úplný spis NCOZ č. j. NCOZ-4324/ČJ-2026-4100PI, včetně všech podání, doplnění, příloh, evidenčních záznamů a interních dokumentů;
5. ověřil, zda správní spis obsahoval úplné podání ze dne 12. května 2026 včetně všech příloh;
6. provedl konkrétní srovnání každého informačního požadavku s odpovědí NCOZ;
7. prověřil rozpor mezi tvrzením o vyhodnocení podání a tvrzením o neexistenci jakýchkoli záznamů a souvisejících dokumentů;
8. prověřil, kdo, kdy a na základě čeho rozhodl, že není třeba vyžádat odborná stanoviska;
9. prověřil, kdo a kdy rozhodl o založení jednotlivých věcí ad acta;
10. zjistil přesné datum, číslo jednací, rozsah a obsah předání kontrolního podnětu Úřadu vnitřní kontroly Policejního prezidia;
11. sdělil, pod jakou značkou Úřad vnitřní kontroly podnět vede a jaké úkony již provedl;
12. zajistil věcné a přezkoumatelné vyřízení samostatného kontrolního a systémového podnětu;
13. posoudil předžalobní výzvu NSZ ze dne 14. července 2026 jako důkaz mimořádné naléhavosti, veřejného zájmu a nebezpečí dalšího pokračování tvrzených zásahů;
14. písemně stěžovatele vyrozuměl o výsledku šetření a o všech přijatých opatřeních k nápravě.

X. Návrh opatření k nápravě

Navrhuji, aby ministr vnitra po prošetření stížnosti zajistil:

1. V informační rovině

Aby Ministerstvo vnitra poskytlo Úřadu pro ochranu osobních údajů úplný a řádně uspořádaný správní spis a při přezkumu nezamlčelo žádnou část žádosti, jejího doplnění ani kontrolního podnětu.

2. V kontrolní rovině

Aby bylo provedeno nezávislé prověření postupu NCOZ při evidenci, vyhodnocování a ukládání označených podání ad acta, včetně ověření:

- existence či neexistence dokumentace;
- úplnosti spisové evidence;
- důvodů nevyžádání odborných podkladů;
- úplnosti postoupení podání jiným orgánům;
- způsobu vypořádání tvrzení o újmách na zdraví a úmrtích;
- způsobu vypořádání námitek k metodice určování THC a právu Evropské unie.

3. V systémové rovině

Aby bylo určeno, jaký orgán nese odpovědnost za souhrnné prověření skutkově propojených tvrzení, která byla dosud rozdělena mezi NCOZ, Kriminalistický ústav, Úřad vnitřní kontroly, státní zastupitelství, Ministerstvo vnitra a Ministerstvo spravedlnosti.

XI. Lhůta a žádost o průběžné opatření

S ohledem na bezprostřední souvislost s pěstebním rokem 2026, podmíněným propuštěním stěžovatele, opakovanými zásahy na nemovitosti v Ospělově a tvrzenými riziky pro zdraví, osobní svobodu, obydlí a majetek žádám, **aby ministr nečekal pouze na konec obecné šedesátidenní lhůty podle § 175 odst. 5 správního řádu.**

Žádám, aby mi bylo bezodkladně, nejpozději do 15 dnů, alespoň sděleno:

- kdo stížnost vyřizuje;
- zda byla spojena se stížností ze dne 15. července 2026;
- jaké spisy byly vyžádány;
- pod jakou značkou je veden kontrolní podnět u Úřadu vnitřní kontroly;
- zda bylo zahájeno věcné kontrolní šetření;
- jaká předběžná opatření byla přijata k zabránění dalšího procesního rozdělování a ztráty souvislostí.

XII. Závěr

Rozhodnutí Ministerstva vnitra ze dne 16. července 2026 potvrdilo postup NCOZ, aniž odstranilo zásadní rozpory obsažené v jejích vlastních sděleních.

Ministerstvo přijalo, že podání byla řádně vyhodnocena, ačkoli současně nemají existovat žádné záznamy o vyhodnocení, žádné související dokumenty, žádné odborné podklady a nebyly zahájeny úkony trestního řízení.

Současně připustilo existenci samostatného kontrolního podnětu, avšak spokojilo se s tvrzením, že byl předán Úřadu vnitřní kontroly, aniž uvedlo jediný konkrétní údaj umožňující ověřit jeho evidenci, rozsah, průběh a výsledek.

Ve spojení s předžalobní výzvou NSZ ze dne 14. července 2026 jde o další důkaz dlouhodobého procesního vzorce: podání jsou evidována, rozdělována, postupována a zakládána, ale jejich skutkové jádro není souhrnně, odborně a přezkoumatelně vyřešeno.

Žádám proto ministra vnitra o osobní přezkoumání důkazů **ve spisu MV-97289/TP-2026**, spojené vyřízení obou stížností, bezodkladné prověření kontrolní roviny věci a přijetí konkrétních opatření k nápravě.

S úctou

Mgr. Dušan Dvořák,
předseda aliance nevládních organizací Cannabis is The Cure, z. s.

Příloha: Předžalobní výzva NSZ ze dne 14. července 2026 včetně doplnění.

odbor dozoru a kontroly veřejné správy

přímo a prostřednictvím

Národní centrály proti organizovanému zločinu SKPV

Na Baních 1304

156 00 Praha 5 – Zbraslav

PODNET K VÝKONU DOZORU NAD POSTUPEM NCOZ A SOUČASNĚ STÍŽNOST PODLE § 16A ZÁKONA Č. 106/1999 SB.

ve věci žádosti o informace ze dne 10. května 2026, její opravy a doplnění ze dne 12. května 2026, sdělení NCOZ ze dne 22. května 2026 č. j. NCOZ-4324-2/ČJ-2026-4100PI a vyřízení stížnosti ze dne 1. června 2026 č. j. NCOZ-4324-4/ČJ-2026-4100PI

Stěžovatel a podavatel podnětu

Mgr. Dušan Dvořák

nar. 12. ledna 1962

Ospělov 6

798 55 Ludmírov

I. Úvod

Touto cestou doplňuji a aktualizuji níže uvedenou stížnost ze dne 2.června 2026 a podávám:

1. stížnost podle § 16a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,

a současně

2. podnět Ministerstvu vnitra České republiky k výkonu dozorové a kontrolní pravomoci nad postupem Národní centrály proti organizovanému zločinu SKPV (NCOZ).

Důvodem podání není pouze nesouhlas s obsahem odpovědi NCOZ.

Podstatou věci je skutečnost, že samotné odpovědi NCOZ ze dne:

- 22. května 2026, č. j. NCOZ-4324-2/ČJ-2026-4100PI, a
- 1. června 2026, č. j. NCOZ-4324-4/ČJ-2026-4100PI

obsahují tvrzení, která podle mého názoru vyvolávají závažné pochybnosti o:

- zákonnosti,
- přezkoumatelnosti,
- transparentnosti,
- a řádnosti postupu NCOZ při nakládání s podáními občanů.

II. Oprava a doplnění žádosti ze dne 12. května 2026 byla ignorována

Dne 12. května 2026 jsem NCOZ doručil datovou zprávu označenou:

„Doplnění stížnosti ze dne 25. dubna 2026 a oprava žádosti ze dne 10. května 2026“.

Datová zpráva byla:

- dodána dne 12. 5. 2026 v 11:48:45,
- doručena dne 12. 5. 2026 v 12:06:40.

Součástí podání byly další důkazní přílohy, mimo jiné:

- Stížnost – doplnění a žádost – pro ředitele NCOZ dne 12. května 2026,
- Lékaři státním orgánům od roku 2010,
- Prohlášení - Doc. RNDr. Lumír Hanuš, DrSc.

Přesto ani odpověď NCOZ ze dne 22. května 2026 ani vyřízení stížnosti ze dne 1. června 2026 tuto opravu žádosti vůbec nezmiňují.

NCOZ nikde neuvádí:

- zda opravu zaevidovala,
- zda ji posuzovala,
- zda byla součástí rozhodování,
- ani proč ji zcela pominula.

Jde o první zásadní procesní pochybení.

III. NCOZ tvrdí, že podání vyhodnocovala, ale současně tvrdí, že neexistují záznamy

Ve vyřízení stížnosti ze dne 1. června 2026 NCOZ uvádí:

„Vaše podněty a námitky byly vyhodnoceny tak, že na jejich základě nelze učinit závěr o podezření ze spáchání trestného činu.“

Současně však uvádí:

„Takové záznamy neexistují.“

Tato tvrzení jsou ve vzájemném rozporu.

Pokud byla podání skutečně vyhodnocena, musí být přezkoumatelně zjistitelné:

- kdo je vyhodnotil,
- kdy je vyhodnotil,
- jaké podklady použil,
- jaké skutkové a právní úvahy vedly k závěru,
- a kde jsou tyto úvahy zachyceny.

Pokud žádné záznamy neexistují, není možné zákonnost takového postupu zpětně ověřit.

IV. NCOZ potvrzuje, že nevedla dokumentaci o svém postupu

NCOZ současně uvádí:

„Zpracovatel písemností v rámci vyhodnocování Vašeho podání nevytvořil žádné související dokumenty.“

Přitom současně tvrdí:

„Věc byla založena AA (ad acta).“

To vyvolává zásadní otázku:

Jak mohla být věc odborně a právně vyhodnocena, ukončena a založena ad acta, aniž by existoval jediný dokument zachycující důvody tohoto postupu?

V. NCOZ potvrzuje, že si nevyžádala jediný odborný podklad

NCOZ uvádí:

„nebylo třeba vyžádat si expertní stanoviska či odborné posudky.“

To je mimořádně závažné.

Předmětem podání byly přitom odborné otázky týkající se:

- metodik ENFSI,
- metodik UNODC,
- měření THC,
- dekarboxylace THCA,
- reprezentativního vzorku,
- nejistoty měření,
- notifikace technických předpisů Evropské komisi,
- práva Evropské unie,
- judikatury Soudního dvora Evropské unie,
- i zdravotních následků zásahů proti pacientům.

Přesto NCOZ potvrzuje, že si nevyžádala jediný odborný posudek ani odborné stanovisko.

VI. NCOZ potvrzuje, že nezačala ani základní úkony podle § 158 trestního řádu

NCOZ výslovně uvádí:

„nebyly zahájeny úkony trestního řízení ve smyslu § 158 trestního řádu.“

Toto tvrzení je samo o sobě mimořádně významné.

Podání se týkala mimo jiné:

- možných těžkých újem na zdraví,
- možných úmrtí členů programu Konopí je lék,
- používání metodik určujících hranici trestní odpovědnosti,
- možného porušování práva Evropské unie,
- i možných systémových pochybení orgánů veřejné moci.

Přesto nebyly zahájeny ani základní úkony prověřování.

VII. Důvodné pochybnosti o přezkoumatelnosti postupu NCOZ

Ze samotných odpovědí NCOZ vyplývá následující řetězec tvrzení:

NCOZ tvrdí, že:

- podání byla vyhodnocována,
- nebyly zahájeny úkony trestního řízení,
- nebyly vyžádány odborné posudky,
- nebyly vyžádány expertní podklady,
- neexistují záznamy o vyhodnocení,
- neexistují související dokumenty,
- podání byla ukládána ad acta.

Pokud jsou všechna tato tvrzení pravdivá, vzniká legitimní otázka:

Jakým konkrétním způsobem NCOZ vůbec dospívala ke svým závěrům?

Právě tato otázka podle mého názoru přesahuje rámec zákona č. 106/1999 Sb. a zakládá důvod pro výkon kontrolní a dozorové pravomoci Ministerstva vnitra.

VIII. Judikatura a principy dobré správy

Článek 17 Listiny základních práv a svobod garantuje právo na informace o činnosti orgánů veřejné moci.

Ústavní soud i Nejvyšší správní soud opakovaně zdůrazňují, že smyslem informačního zákona není pouze vydání formální odpovědi, ale umožnění skutečné veřejné kontroly výkonu veřejné moci.

Rozšířený senát Nejvyššího správního soudu v usnesení č. j. 5 As 18/2017-40 zdůraznil význam efektivní ochrany žadatele v případech, kdy povinný subjekt postupuje způsobem znemožňujícím reálné přezkoumání jeho postupu.

Principy transparentnosti, přezkoumatelnosti a zákazu libovůle jsou základními prvky demokratického právního státu podle čl. 1 odst. 1 Ústavy České republiky.

IX. Návrh ve věci stížnosti podle zákona č. 106/1999 Sb.

Navrhuji, aby Ministerstvo vnitra České republiky:

1. konstatovalo, že žádost nebyla řádně vyřízena,
2. konstatovalo, že NCOZ nezohlednila opravu a doplnění žádosti doručené dne 12. května 2026,
3. zrušilo postup NCOZ spočívající v tvrzeném úplném vyhovění stížnosti,
4. přikázalo NCOZ znovu vyřídit žádost včetně všech doplnění a příloh.

X. Návrh ve věci výkonu dozoru

Současně navrhuji, aby Ministerstvo vnitra České republiky v rámci své kontrolní a dozorové pravomoci:

1. prověřilo postup NCOZ při vyřizování podání stěžovatele od roku 2010 do současnosti,
2. vyžádalo si kompletní spisový materiál vedený zejména pod č. j. NCOZ-4176/ČJ-2026-410090-E-TR,
3. prověřilo, zda jsou tvrzení NCOZ o neexistenci záznamů a dokumentace pravdivá,
4. prověřilo, zda byl postup NCOZ slučitelný se zásadami řádné správy, transparentnosti a přezkoumatelnosti,
5. vyžádalo vysvětlení:
 - kdo jednotlivá podání vyhodnocoval,
 - na základě jakých podkladů,
 - proč nebyla vyžádána odborná stanoviska,
 - proč nebyly vedeny záznamy o vyhodnocení,
 - a jaké konkrétní důvody vedly k ukládání věcí ad acta,
6. informovalo stěžovatele o výsledku provedeného přezkumu.

XI. K důkazům pro dozorovou činnost

Žádost ze dne 10.května 2026, resp. dne 12.května 2026 reagovala na podklady, tvrzení a důkazy doložené NCOZ ve stížnostech na nečinnost ze dne 20.dubna 2026 a ze dne 25.dubna 2026 a samotných podáních žádosti dne 10.května 2026, resp. dne 12.května 2026 a důkazních přílohách, viz příloha s doručenkou ze dne 12.května 2026.

XII. Souhrn

Závěrem zdůrazňuji, že předmětem tohoto podání není pouze individuální spor o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb. Předmětem podání je současně otázka transparentnosti a přezkoumatelnosti postupu NCOZ při nakládání s podáními týkajícími se ochrany zdraví osob, metodik používaných k určování hranice trestní odpovědnosti, možného porušování práva Evropské unie a dalších skutečností významných z hlediska veřejného zájmu. Jestliže sama NCOZ uvádí, že po řadu let vyhodnocovala tato podání bez zahájení úkonů trestního řízení, bez vyžádání odborných

stanovisek, bez vytvoření souvisejících dokumentů a bez existence záznamů o vyhodnocení, vzniká legitimní potřeba nezávislého přezkoumání takového postupu nadřízeným orgánem. Právě z tohoto důvodu žádám Ministerstvo vnitra České republiky, aby se věcí zabývalo nejen v rovině informačního zákona, ale též v rovině výkonu své kontrolní a dozorové pravomoci.

Mgr. Dušan Dvořák
stěžovatel a podatel podnětu k výkonu dozoru

Níže přílohou stížnosti NCOZ ze dne 2.června 2026

STÍŽNOST MINISTERSTVU VNITRA

Dne 2. června 2026

podle § 16a zákona č. 106/1999 Sb.

Národní centrála proti organizovanému zločinu SKPV

PO BOX 41/NCOZ

156 80 Praha 5 – Zbraslav

prostřednictvím NCOZ k Ministerstvu vnitra České republiky jako nadřízenému orgánu

STÍŽNOST

proti způsobu vyřízení žádosti o informace a proti tvrzené autoremeduře podle § 16a odst. 5 zákona č. 106/1999 Sb.

Žadatel / stěžovatel:

Mgr. Dušan Dvořák

nar. 12. ledna 1962

Ospělov 6

798 55 Ludmírov

IDDS: r8u3nhx

Věc:

Žádost o informace ze dne 10. 5. 2026

Sdělení NCOZ ze dne 22. 5. 2026, č. j. NCOZ-4324-2/ČJ-2026-4100PI

Vyřízení stížnosti NCOZ ze dne 1. 6. 2026, č. j. NCOZ-4324-4/ČJ-2026-4100PI

I. Úvod

Dne 1. 6. 2026 mi bylo doručeno vyřízení stížnosti NCOZ č. j. NCOZ-4324-4/ČJ-2026-4100PI, označené jako „Vyřízení stížnosti na postup při vyřizování žádosti o informace podle § 16a zákona č. 106/1999 Sb.“.

NCOZ v tomto vyřízení uvedla, že využila autoremeduru podle § 16a odst. 5 zákona č. 106/1999 Sb. a že stížnosti „zcela vyhověla“.

S tímto závěrem nesouhlasím.

Podávám tímto další stížnost podle § 16a odst. 1 písm. c) a d) zákona č. 106/1999 Sb., neboť informace nebyly poskytnuty řádně, úplně a přezkoumatelně, a to ani po tvrzené autoremeduře.

II. Podstata pochybení NCOZ

NCOZ sice formálně reagovala na jednotlivé okruhy mé stížnosti, avšak věcně neposkytla požadované informace.

Namísto konkrétních informací NCOZ pouze opakovaně uvádí obecný hodnotící závěr:

„Vaše podněty a námitky byly vyhodnoceny tak, že na jejich základě nelze učinit závěr o podezření ze spáchání trestného činu a nelze tak vyvodit trestní odpovědnost konkrétních osob.“

Tento výrok však neodpovídá na podstatu žádosti.

Žadatel nepožadoval pouze obecný právní názor, ale konkrétní informace o tom:

- kdo podání vyhodnotil,
- kdy byla jednotlivá podání vyhodnocena,
- jaké konkrétní dokumenty byly při vyhodnocení použity,
- zda existují úřední záznamy,
- zda byla věc postoupena,
- zda byly vyžádány odborné podklady,
- zda existují metodická stanoviska,
- na základě jakých dokumentů byla věc založena ad acta,
- kdo rozhodl o uložení věci,
- a jaký konkrétní procesní úkon byl proveden.

III. Rozpor č. 1: NCOZ tvrdí, že podání byla vyhodnocena, ale současně tvrdí, že záznamy neexistují

NCOZ uvádí:

„Vaše podněty a námitky byly vyhodnoceny...“

Současně ale na otázku, zda existují záznamy o vyhodnocení, odpověděla:

„Takové záznamy neexistují.“

Tato dvě tvrzení jsou v zásadním rozporu.

Pokud byly rozsáhlé podněty obsahující skutkové námitky, právní argumentaci, odkazy na judikaturu Soudního dvora EU, znalecké otázky, metodiku THC, tvrzení o těžké újmě na zdraví a tvrzení o úmrtích členů výzkumného programu skutečně vyhodnoceny, musí být přezkoumatelné alespoň to:

- kdo je vyhodnocoval,
- kdy,
- jakým úředním postupem,
- na základě jakých podkladů,
- a s jakým konkrétním výsledkem.

Pokud žádný záznam neexistuje, nelze přezkoumat, zda k reálnému vyhodnocení vůbec došlo.

IV. Rozpor č. 2: NCOZ tvrdí, že věc byla uložena ad acta, ale současně tvrdí, že nevznikly žádné související dokumenty

NCOZ uvádí:

„Věc byla založena AA (ad acta), to znamená, že nebyly zahájeny úkony trestního řízení a věc byla tímto ukončena.“

Současně však uvádí:

„Zpracovatel písemností v rámci vyhodnocování Vašeho podání nevytvořil žádné související dokumenty.“

To je další zásadní rozpor.

Pokud byla věc:

- evidována,
- vyhodnocena,
- ukončena,
- založena ad acta,

musí existovat alespoň minimální evidenční nebo spisový záznam o tomto postupu, případně musí NCOZ jednoznačně uvést, že žádný takový dokument neexistuje a že věc byla ukončena bez jakéhokoli písemného odůvodnění.

V. Rozpor č. 3: NCOZ tvrdí, že nebylo třeba odborných stanovisek, aniž by poskytla informaci, kdo a kdy tak rozhodl

NCOZ uvádí:

„Zpracovatel písemností při vyhodnocování Vašich podání postupoval dle zákonných norem, kdy nebylo třeba vyžádat si expertní stanoviska či odborné posudky.“

Toto sdělení je zcela nedostatečné.

Předmětem podání byly mimo jiné odborné otázky:

- těžkých ublížení na zdraví s následky smrti,
- výroků o konopí v komentářích k trestnímu zákoníku
- výroků o konopí v rozhodnutích soudů
- metodiky měření THC v konopí,
- dekarboxylace THCA na THC,
- použití analytických metod dle metodik EU, ENFSI a UNODC,
- validace analytických metod pracovišti OKTE,
- reprezentativního vzorku,
- notifikace technických předpisů,

- práva Evropské unie,
- a další konkrétně pojmenovaná podezření.

Pokud NCOZ tvrdí, že nebylo třeba vyžádat si žádné odborné stanovisko, měla poskytnout informaci:

- kdo tento závěr učinil,
- kdy,
- na základě jakého podkladu,
- zda existuje záznam o tomto závěru,
- a pokud neexistuje, proč takový záznam neexistuje.

VI. Rozpor č. 4: odpověď „podání byla ukládána průběžně“ není poskytnutím informace

Na otázku k datu uložení NCOZ odpověděla:

„Vaše podání byla ukládána průběžně.“

Taková odpověď není konkrétní informací.

Žádost směřovala k identifikaci procesních úkonů.

NCOZ měla sdělit:

- konkrétní datum uložení každého podání,
- nebo uvést, že taková data neeviduje,
- případně vydat rozhodnutí o odmítnutí informace, pokud ji neposkytuje.

Obecný výraz „průběžně“ je neurčitý, nepřezkoumatelný a neumožňuje kontrolu zákonnosti postupu.

VII. Rozpor č. 5: NCOZ neuvedla konkrétní rozsah vyhledávání informací

NCOZ neuvedla:

- v jakém spisu vyhledávala,
- v jakých evidencích vyhledávala,
- zda vyhledávala v elektronickém systému spisové služby,
- zda vyhledávala ve spise č. j. NCOZ-4176/ČJ-2026-410090-E-TR,
- zda vyhledávala ve vztahu k předchozím číslům jednacím, zejména NCOZ-3459-6/ČJ-2025-410090-E-TR,
- a zda vyhledávala dokumenty k dřívějším podáním z let 2010–2026.

Přitom sama NCOZ uvádí, že aktuální podání eviduje pod č. j. NCOZ-4176/ČJ-2026-410090-E-TR.

VIII. Právní argumentace

Podle § 3 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. se informací rozumí jakýkoli obsah nebo jeho část v jakékoli podobě zaznamenaný na jakémkoli nosiči.

Pokud informace existuje, má být poskytnuta.

Pokud informace neexistuje, má povinný subjekt tuto skutečnost výslovně a přezkoumatelně sdělit.

Pokud žádost směřuje k informaci, jejíž poskytnutí povinný subjekt odmítá, musí být vydáno rozhodnutí podle § 15 zákona č. 106/1999 Sb.

Nelze postupovat tak, že povinný subjekt obecně prohlásí, že „stížnosti zcela vyhověl“, ale fakticky neposkytne konkrétní informace.

Nejvyšší správní soud opakovaně zdůrazňuje, že postup podle § 16a zákona č. 106/1999 Sb. slouží k ochraně žadatele proti neúplnému nebo vadnému vyřízení žádosti. Rozšířený senát NSS v usnesení ze dne 20. 11. 2018, č. j. 5 As 18/2017-40, výslovně řešil procesní obranu žadatele v situacích, kdy postup povinného subjektu nevede k věcnému a přezkoumatelnému vyřízení žádosti.

Ústavní soud rovněž zdůrazňuje, že čl. 17 Listiny základních práv a svobod chrání právo veřejnosti kontrolovat činnost orgánů veřejné moci; nedostatek transparentnosti oslabuje důvěru v činnost veřejné moci.

IX. Návrh

Navrhuji, aby Ministerstvo vnitra České republiky jako nadřízený orgán podle § 16a odst. 6 zákona č. 106/1999 Sb.:

1. zrušilo postup NCOZ spočívající v tvrzeném úplném vyhovění stížnosti,
2. konstatovalo, že žádost ze dne 10. 5. 2026 nebyla ani po autoremeduře řádně vyřízena,
3. přikázalo NCOZ žádost řádně vyřídit,
4. přikázalo NCOZ výslovně sdělit:
 - zda existují záznamy o vyhodnocení jednotlivých podání,
 - kdo konkrétně podání vyhodnocoval,
 - kdy byla jednotlivá podání vyhodnocena,
 - kdy byla uložena ad acta,
 - zda existují spisové záznamy, úřední záznamy, referátníky, pokyny, záznamy o lustraci, stanoviska nebo jiné interní dokumenty,
 - zda byly věci postoupeny jiným orgánům,
 - zda byly vyžádány odborné podklady,
 - a pokud ne, kdo a kdy rozhodl, že odborné podklady není třeba vyžádat,
5. případně uložilo NCOZ vydat rozhodnutí podle § 15 zákona č. 106/1999 Sb. v těch částech, v nichž informace odmítá poskytnout.

Mgr. Dušan Dvořák

Národní centrála proti organizovanému zločinu SKPV

P.O.BOX 41

156 80 Praha 5 – Zbraslav

ID DS: eesy9x

Věc: Stížnost podle § 16a zákona č. 106/1999 Sb. proti způsobu vyřízení žádosti o informace

Žadatel:

Mgr. Dušan Dvořák

798 55 Ospělov 6

ID DS: r8u3nhx

Dne 22. května 2026 mi bylo doručeno sdělení NCOZ č. j. **NCOZ-4324-2/ČJ-2026-4100PI** k mé žádosti o informace dle zákona č. 106/1999 Sb. ze dne 10. května 2026.

Proti způsobu vyřízení žádosti tímto podávám stížnost podle § 16a odst. 1 písm. c) a d) zákona č. 106/1999 Sb., neboť informace byly poskytnuty pouze částečně, resp. fakticky nebyly poskytnuty vůbec, a žádost nebyla řádně vyřízena způsobem předvídaným informačním zákonem.

I.

V žádosti jsem požadoval konkrétní informace o tom:

- jak byly vyhodnoceny konkrétní trestní podněty a námitky,
- zda byly provedeny konkrétní úkony,
- zda existují záznamy o vyhodnocení,
- zda byly věci postoupeny jiným orgánům,
- jak byly právně a skutkově posouzeny konkrétní namítané skutečnosti,
- zda existují metodické podklady nebo stanoviska k namítaným otázkám.

Povinný subjekt však na tyto otázky konkrétně neodpověděl.

Namísto poskytnutí informací pouze obecně uvedl:

„na základě Vašich podání nelze učinit závěr o podezření ze spáchání trestného činu“,

a dále:

„NCOZ navíc není příslušná k řešení či nápravě skutečností a jednání, jež jsou obsahem Vašich podání.“

Takové sdělení však nepředstavuje řádné poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

II.

Pokud povinný subjekt požadovanými informacemi nedisponoval, případně je odmítal poskytnout, měl postupovat dle § 15 zákona č. 106/1999 Sb. a vydat rozhodnutí o odmítnutí žádosti nebo její části.

K tomu však nedošlo.

Není tedy zřejmé:

- které konkrétní informace existují,
- které informace neexistují,
- které informace byly případně odepřeny,
- z jakého zákonného důvodu by jejich poskytnutí mělo být odmítnuto,
- zda byly podněty někam postoupeny,
- kdo rozhodl o „uložení podání“,
- kdy bylo o tomto postupu rozhodnuto,
- zda existuje záznam o takovém procesním úkonu,
- podle jakého právního předpisu bylo o „uložení“ rozhodováno.

III.

Povinný subjekt současně výslovně uvedl, že „Vaše podání byla bez dalších opatření uložena na zdejší součásti policie“.

Právě tato informace potvrzuje existenci konkrétního procesního postupu, avšak bez jakýchkoliv bližších údajů o:

- formě tohoto úkonu,
- odpovědné osobě,
- datu,
- evidenci,
- právním základu,
- existenci souvisejících dokumentů.

Ani tyto informace však nebyly poskytnuty.

IV.

Postup povinného subjektu je v rozporu se zásadou transparentnosti veřejné správy a účelem zákona č. 106/1999 Sb., neboť žádost byla fakticky odbavena pouze obecným hodnotícím stanoviskem bez konkrétní informační odpovědi.

Nadto žádost nesměřovala pouze k právním názorům povinného subjektu, ale zejména k informacím o existenci úkonů, dokumentů, vyhodnocení, procesního postupu a způsobu nakládání s podáními.

V.

Navrhuji proto, aby nadřízený orgán postupem dle § 16a odst. 6 zákona č. 106/1999 Sb. přikázal povinnému subjektu žádost řádně vyřídit a požadované informace poskytnout, případně vydat zákonné rozhodnutí o odmítnutí těch částí žádosti, které odmítá poskytnout.

Mgr. Dušan Dvořák